

- 一、撤销河南省洛阳市老城区人民法院一审民事判决；
- 二、驳回某保险公司洛阳支公司的诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项规定，机动车与非机动车、行人之间发生交通事故，采用的是无过错责任原则，机动车一方负有法定赔偿义务，非机动车一方不负有法定赔偿义务。如果非机动车一方在交通事故中具有过错，那么按照过失相抵原则，可以减轻机动车一方的损害赔偿赔偿责任。法律并未明确规定非机动车一方必须根据自己的过错赔偿机动车一方的车辆损失。该条规定的立法本意在于保护弱势群体，因机动车作为高速便利交通工具，危险性远高于非机动车和行人，根据权利义务对等原则，对机动车一方控制交通事故的危险能力和避险义务要高于非机动车和行人一方，这有利于督促机动车一方更加严格遵守交通法规和谨慎驾驶，预防和减少交通事故的发生。保险公司存在的意义在于承担社会风险保障功能，而不是保障自身营利，即便保险公司依据保险合同赔偿被保险车辆损失后，在非机动车一方依法无须对机动车一方财产损失承担赔偿责任的前提下，保险公司无权主张代位求偿权。

机动车车主控制交通事故危险的能力和避险义务要高于驾驶非机动车的实际侵权人，其也不具有主张车辆损失赔偿的请求权，基于此，保险公司也不能对非机动车驾驶人行使代位求偿权。法律法规通过减轻机动车对非机动车一方的赔偿责任的方式，已经实现对机动车一方财产损失的弥补和对非机动车一方的过错评价，且通过引导机动车投保车辆损失险、第三者责任险等险种，特别是车辆损失险的方式，已经实现了机动车一方自身财产损失风险的分担和转移。如果非机动车一方对交通事故的发生存在故意或者重大过失，那么违法行为达到一定程度时亦有相关法律、法规调整，且其自身也会遭受一定的财产或人身损害，其向机动车主张赔偿时会因自身过错而被扣减相应的赔偿项目及数额，甚至机动车一方不承担赔偿责任。

。

《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项规定：机
动

车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。根据上述法律规定可知：机动车与非机动车之间发生交通事故，由机动车一方承担无过错责任，非机动车一方有过错的，只是根据其过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任，交通安全法并未规定非机动车驾驶人须根据自己的过错赔偿机动车一方的损失，这体现了优先保护非机动车和行人的立法目的。另，机动车作为高速运载工具，对行人、非机动车等周围环境有较高的运行风险，根据优者危险负担原则，《中华人民共和国道路交通安全法》作出了加重机动车一方责任的规定，且国家通过强制机动车投保机动车第三者责任强制保险的方式，实现了机动车一方承担风险的分担和转移。

如果非机动车一方对交通事故的发生存在故意或者重大过失，那么其违法行为后果达到一定程度时亦有相关法律、法规调整，且其自身亦会遭受一定的财产或人身损害，其向机动车主张赔偿时也会因其自身过错而被扣减相应的赔偿项目及数额，甚至机动车不应当承担赔偿责任，这亦是非机动车方的违法风险，并不存在“诱发一系列社会道德风险”的可能。故即便非机动车驾驶人在交通事故中负有责任，保险公司在赔偿了机动车一方财产损失后向非机动车代位求偿于法无据，亦不符合道路交通安全法的立法原意。

编写人：河南省洛阳市中级人民法院 沈可可 王田静

多重法律关系下责任主体及准据法的审查认定

——青岛某保险公司诉青岛某船公司等保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省高级人民法院(2023)鲁民终703号民事判决书

2. 案由: 保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 青岛某保险公司

被告(被上诉人): 香港某运输公司、日本某保险公司

被告: 青岛某船公司

【基本案情】

2018年, 某贸易公司作为承租人与作为出租人的青岛某船公司签订租船合同, 自塞拉利昂至青岛运输铁矿石。某钢铁公司作为买方, 与卖方某贸易公司签订铁矿石销售合同。某钢铁公司向青岛某保险公司投保货物运输保险, 运输工具为“××”轮。澳大利亚某海洋公司作为“××”轮船长孙某的代理人签发了两张提单, 后该轮被某国海事安全局进行凿沉处理。青岛某保险公司依保险合同约定向某钢铁公司支付145万美元赔偿款。香港某运输公司为“××”轮船东及实际控制人, 日本某保险公司为“××”轮保赔保险合同下的保险人。根据日本某保险公司《入会证明》, “××”轮由该协会按照协会规则和条款承保, 本保险合同应按照日本法解释并受日本法管辖。

另, 2018年10月16日, 法院受理孙某起诉青岛某船舶管理公司、青岛某

船公司船员劳务合同纠纷一案，该案一审与二审认定，2018年2月至5月孙某与青岛某船公司建立雇佣关系。2019年11月8日，法院受理香港某运输公司起诉青岛某船公司、某控股公司航次租船合同纠纷一案，该案一审与二审认定，香港某运输公司主张其与青岛某船公司、某控股公司之间存在航次租船合同的证据不足，香港某运输公司请求支付运费的依据不充分，驳回香港某运输公司的全部诉讼请求。2019年2月20日，法院受理香港某运输公司起诉某保险公司运营中心、第三人某保险经纪公司海上保险合同纠纷一案，该案一审与二审认定，香港某运输公司关于涉案事故原因为船舶机件或船壳的潜在缺陷以及船长、船员的疏忽行为的主张，法院不予支持，驳回香港某运输公司的全部诉讼请求。

青岛某保险公司依据提单法律关系诉请青岛某船公司、香港某运输公司、日本某保险公司共同赔偿货物损失145万美元及利息。

【案件焦点】

1. 关于多重法律关系下准据法的认定；2. 青岛某船公司在本案中的法律地位；3. 香港某运输公司在本案中的法律地位；4. 三被告是否应当承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

青岛海事法院经审理认为：

1. 关于多重法律关系下准据法的认定。青岛某保险公司、青岛某船公司、香港某运输公司均选择适用中国法，日本某保险公司选择本案的审理适用中国法，但主张涉及理赔保险合同的成立、解除和效力以及日本某保险公司的主体身份资格的事项适用日本法。对此，法院认为，根据《中华人民共和国海商法》第二百六十九条的规定，日本某保险公司主张按照“××”轮的《入会证明》文首约定“本保险合同应按照日本法解释并受日本法管辖”，应当证明达成合意。本案系货物运输保险人代位提单持有人提起的诉讼，不能以《入会证明》这一格式合同证明货物运输保险公司、提单持有人、船公司与保赔险保险人达成合意。因此，日本某保险公司关于其与香港某运输公司之间的保赔保险

合同的成立、解除和效力适用日本法的主张，法院不予支持。货物运输保险人、提单持有人、承运人、卸货港均位于中国境内，中国系与案涉提单有最密切联系的国家，应当以中国法作为准据法。另外，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条的规定，日本某保险公司的身份、民事权利能力和民事行为能力均应依照其注册地的法律，即日本法来确认。故本案适用的准据法，除其身份、民事权利能力和民事行为能力适用日本法外，其余事宜均适用中国法审理。

2. 青岛某船公司在本案中的法律地位。某贸易公司与青岛某船公司之间存在航次租船合同关系，《中华人民共和国海商法》将航次租船合同作为特别的海上货物运输合同予以规定，因此航次租船合同当事人的权利义务主要来源于合同的约定，在航次租船合同有明确约定的情形下，出租人应当按照其约定履行义务，并履行《中华人民共和国海商法》第四十七条、第四十九条规定的义务。在航次租船合同没有约定或者没有不同约定时，出租人和承租人之间的权利义务适用《中华人民共和国海商法》第四章的规定，但并非该章规定均适用于航次租船合同的当事人，所应适用的仅为海上货物运输合同的当事人，即承运人和托运人之间的权利义务规定。由于实际承运人并非航次租船合同法律关系的当事方，因此如果按照航次租船合同法律关系审查，则不能突破合同相对性原则。

3. 香港某运输公司在本案中的法律地位。在提单证明的海上货物运输法律关系中，法律规定承运人的责任扩大适用于非合同当事方的实际承运人，但实际承运人需是接受海上货物运输承运人委托的主体，且其法定责任限定在提单的法律关系中。本案的事实在于香港某运输公司不能被认定为接受青岛某船公司的委托而从事涉案货物运输，因此其不能被认定为《中华人民共和国海商法》规定的实际承运人。

4. 三被告是否应当承担赔偿责任。本案货损原因不构成免责事由，青岛某船公司作为承运人，应当承担赔偿责任。香港某运输公司因不能被认定为涉案货物的实际承运人，不承担连带责任。

日本某保险公司是非营利法人，不是商业保险公司，不受《中华人民共和

国保险法》调整，应当适用《中华人民共和国合同法》。根据合同的相对性原则，青岛某保险公司无权直接起诉日本某保险公司。

青岛海事法院根据《中华人民共和国海商法》第四十二条、第四十六条第一款、第五十一条、第五十五条、第七十二条、第九十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国保险法》，《最高人民法院关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定》，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告青岛某船公司应于本判决生效之日起十日内向原告青岛某保险公司赔偿货物损失人民币7742543.48元及利息；

二、驳回原告青岛某保险公司对被告青岛某船公司的其他诉讼请求；

三、驳回原告青岛某保险公司对被告香港某运输公司的诉讼请求；

四、驳回原告青岛某保险公司对被告日本某保险公司的诉讼请求。

青岛某保险公司不服一审判决，提起上诉。

山东省高级人民法院同意一审法院裁判意见，判决驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在海上货物运输过程中，会存在不同的甚至是复杂的法律关系，如海上货物运输合同关系(包括提单运输合同关系)、航次租船合同关系、定期租船合同关系、光船租赁合同关系以及各种代理合同关系，还涉及保险合同等法律关系并形成关系链。多个涉外主体下，厘清不同法律关系下的责任主体与法律适用至关重要。

一、海上货物运输合同与航次租船合同混同时的判断

在海上货物运输实践中，常有作为货方的托运人与航次出租人签订了航次租船合同运输货物，货装船后船长向托运人签发已装船提单，后涉案船舶出现迟延到港、货物灭失等情况，导致托运人利益受损。当两种以上的合同关系并存时，托运人须选择其中一种法律关系进行诉讼索赔损失；两个法律关系的相

